

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES INFORMATIQUES ET DE TRAITEMENT DE DONNEES PERSONNELLES

Entre les soussignes :

TECH SOLUTIONS SARL, societe a responsabilite limitee au capital de 50 000 TND, immatriculee au Registre du Commerce de Tunis sous le numero B123456789, dont le siege social est sis au 45 Avenue Habib Bourguiba, 1000 Tunis, Tunisie, representee par Monsieur Ahmed Ben Salah, Directeur General, ci-apres designee le "Prestataire",

ET

BIAT SA (Banque Internationale Arabe de Tunisie), societe anonyme au capital de 200 000 000 TND, immatriculee sous le numero C987654321, dont le siege social est sis au 70-72 Avenue Habib Bourguiba, 1080 Tunis, Tunisie, representee par Madame Sonia Mabrouk, Directrice des Systemes d'Information, ci-apres designee le "Client".

Ensemble designes les "Parties".

Article 1 - Definitions

Au sens du present contrat, les termes suivants ont la signification ci-apres indiquee :

"Donnees Personnelles" : toute information relative a une personne physique identifiee ou identifiable, au sens de la loi tunisienne n 2004-63 du 27 juillet 2004 portant sur la protection des donnees a caractere personnel (LNPDP) et du Reglement General sur la Protection des Donnees (RGPD).

"Traitement" : toute operation ou ensemble d operations effectuees ou non a l aide de procedes automatises, appliquees a des donnees personnelles.

"Responsable du Traitement" : la personne physique ou morale qui determine les finalites et les moyens du traitement des donnees personnelles.

"Sous-traitant" : la personne physique ou morale qui traite des donnees personnelles pour le compte du Responsable du Traitement.

"Services" : l ensemble des prestations informatiques fournies par le Prestataire au Client, telles que definies a l article 2 du present contrat.

Article 2 - Objet et Obligations du Prestataire

Le present contrat a pour objet de definir les conditions dans lesquelles le Prestataire s engage a fournir au Client des services de developpement logiciel, de maintenance informatique et de traitement de donnees.

Le Prestataire s engage a :

- Fournir les Services conformement aux specifications techniques annexees au present contrat ;

- Respecter les delais convenus entre les Parties ;
- Mettre a disposition du Client une equipe technique qualifiee ;
- Informer le Client de tout incident susceptible d affecter la qualite des Services ;
- Se conformer a toutes les obligations legales et reglementaires applicables.

Le Client s engage a :

- Fournir au Prestataire toutes les informations necessaires a l execution des Services ;
- Payer les honoraires dans les delais stipules a l article 5 ;
- Cooperer de bonne foi avec le Prestataire.

Article 3 - Duree et Resiliation

Le present contrat est conclu pour une duree determinee de vingt-quatre (24) mois a compter de la date de sa signature, soit jusqu au 20 avril 2028.

Il pourra etre renouvele par tacite reconduction pour des periodes successives de douze (12) mois, sauf denonciation par l une des Parties par lettre recommandee avec accuse de reception, adreesee au moins soixante (60) jours avant l echeance.

Chacune des Parties pourra resilier le present contrat avant son terme en cas de manquement grave de l autre Partie a ses obligations, apres mise en demeure restee sans effet pendant trente (30) jours.

En cas de resiliation anticipee pour motif legitime, le Prestataire devra assurer une periode de transition de trois (3) mois afin de garantir la continuite des services.

Article 4 - Confidentialite

Chaque Partie s engage a garder strictement confidentiels tous les documents, informations, donnees techniques, commerciales ou financieres communiquees par l autre Partie dans le cadre de l execution du present contrat.

Cette obligation de confidentialite s applique a toute information qualifiee de confidentielle par la Partie divulgatrice, qu elle soit communiquee oralement, par ecrit ou sous toute autre forme.

Les Parties s engagent a ne pas divulguer ces informations confidentielles a des tiers sans l accord prealable et ecrit de l autre Partie, et a n utiliser ces informations qu aux fins d execution du present contrat.

Cette obligation de non-divulgateion survivra a la resiliation ou a l expiration du present contrat pour une duree de cinq (5) ans.

Article 5 - Remuneration et Conditions de Paiement

En contrepartie des Services fournis, le Client versera au Prestataire une remuneration mensuelle forfaitaire de quinze mille dinars tunisiens (15 000 TND HT), soit cent quatre-vingt mille dinars (180 000 TND HT) par an.

Les honoraires sont payables dans un delai de trente (30) jours a compter de la date d emission de chaque facture.

Tout retard de paiement donnera lieu, de plein droit et sans mise en demeure prealable, a des penalites de retard au taux de 1,5% par mois de retard.

Le Prestataire se reserve le droit de reviser ses tarifs une fois par an, sous reserve d un preavis de deux (2) mois adresse par ecrit au Client.

Les prix sont exprimes hors taxes. La TVA applicable sera ajoutee au taux en vigueur au moment de la facturation, soit 19% a la date de signature.

Article 6 - Propriete Intellectuelle

Les livrables developpes specifiquement pour le Client dans le cadre du present contrat seront la propriete exclusive du Client des leur paiement integral.

Le Prestataire conserve la propriete intellectuelle de ses outils, methodologies, frameworks et codes generiques pre-existants. Il concede au Client une licence d utilisation non exclusive, non transferable et non sous-licenciable sur ces elements, limitee a l usage interne du Client.

Toute reproduction, modification, adaptation ou distribution des livrables par le Client au profit de tiers est strictement interdite sans accord prealable ecrit du Prestataire.

Le Prestataire garantit que les livrables fournis ne portent pas atteinte aux droits de propriete intellectuelle de tiers.

Article 7 - Traitement des Donnees Personnelles

Dans le cadre de l execution des Services, le Prestataire sera amene a traiter des donnees personnelles pour le compte du Client, agissant en qualite de Responsable du Traitement au sens de la loi tunisienne n 2004-63 et du RGPD.

Le Prestataire s engage a traiter les donnees personnelles uniquement sur instructions documentees du Client, et conformement aux finalites suivantes : gestion des comptes clients, traitement des transactions bancaires et prevention de la fraude.

Les categories de donnees traitees incluent : identite civile, coordonnees bancaires, historique des transactions et donnees de connexion.

Le Prestataire s engage a mettre en oeuvre les mesures de securite techniques et organisationnelles appropriees, notamment le chiffrement des donnees en transit et au repos, la pseudonymisation des donnees sensibles, et la gestion des acces autorises selon le principe du moindre privilege.

Toute sous-traitance ulterieure des operations de traitement est soumise a l autorisation prealable et ecrite du Client.

En cas de violation de donnees personnelles, le Prestataire s engage a notifier le Client dans les 72 heures suivant la detection de l incident.

Article 8 - Responsabilite et Garanties

Le Prestataire garantit que les Services seront fournis conformement aux regles de l art et aux specifications contractuelles. En cas de non-conformite, le Prestataire s engage a corriger les defauts signales dans un delai de quinze (15) jours ouvrables.

La responsabilite du Prestataire est limitee aux dommages directs et previsibles. En aucun cas le Prestataire ne saurait

être tenu responsable des dommages indirects, pertes d'exploitation, manque à gagner ou atteinte à l'image.

La responsabilité totale du Prestataire au titre du présent contrat est plafonnée à un montant équivalent aux honoraires versés par le Client au cours des douze (12) derniers mois précédant la survenance du dommage.

Le Prestataire souscrit et maintient pendant toute la durée du contrat une assurance responsabilité civile professionnelle auprès d'une compagnie d'assurance agréée.

Article 9 - Force Majeure

Aucune des Parties ne sera tenue responsable de l'inexécution ou du retard dans l'exécution de ses obligations contractuelles résultant d'un événement de force majeure, c'est-à-dire tout événement imprévisible, irrésistible et extérieur aux Parties, au sens de l'article 283 du Code des Obligations et des Contrats tunisien.

Sont notamment considérés comme cas de force majeure : catastrophes naturelles, guerres, actes terroristes, pandémies, grèves générales, pannes de réseaux de communication au niveau national, et décisions gouvernementales imprévues.

La Partie invoquant la force majeure devra notifier l'autre Partie dans les quarante-huit (48) heures suivant la survenance de l'événement, par tout moyen écrit, et fournir les justificatifs nécessaires.

Si l'événement de force majeure se prolonge au-delà de soixante (60) jours consécutifs, chacune des Parties pourra résilier le présent contrat sans indemnité de part et d'autre.

Article 10 - Penalités en cas de Manquement

En cas de non-respect des délais de livraison imputés au Prestataire, des pénalités de retard seront applicables de plein droit à raison de 0,5% du montant mensuel des honoraires par jour ouvrable de retard, dans la limite de 10% du montant total du contrat.

En cas de violation de l'obligation de confidentialité par le Prestataire, le Client pourra réclamer des dommages-intérêts forfaitaires d'un montant de cinquante mille dinars (50 000 TND) par incident documenté, sans préjudice de tout recours judiciaire complémentaire.

Les pénalités prévues au présent article constituent une évaluation forfaitaire et définitive du préjudice subi, et ne peuvent se cumuler avec d'autres indemnisations pour le même manquement.

Article 11 - Droit Applicable et Règlement des Litiges

Le présent contrat est régi et interprété conformément au droit tunisien, notamment le Code des Obligations et des Contrats (COC) promulgué par la loi du 15 décembre 1906 et ses modifications ultérieures.

En cas de différend entre les Parties relatif à l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du présent contrat, les Parties s'engagent à tenter de résoudre ce différend à l'amiable dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification du différend par la partie la plus diligente.

À défaut d'accord amiable dans ce délai, le différend sera soumis à l'arbitrage du Centre d'Arbitrage et de Médiation de Tunis (CAMT), conformément à son règlement d'arbitrage en vigueur.

La juridiction competente pour tout litige non soumis a arbitrage sera le Tribunal de Premiere Instance de Tunis.

Article 12 - Dispositions Generales

Le present contrat constitue l integralite de l accord entre les Parties et annule et remplace tous les accords, negociations et representations anterieurs relatifs a son objet.

Toute modification du present contrat devra faire l objet d un avenant ecrit signe par les representants dument habiles des deux Parties.

Si une clause du present contrat est declaree nulle ou inapplicable, les autres clauses demeurent en vigueur et la clause nulle sera remplacee par une clause valide ayant l effet le plus proche.

Le present contrat est etabli en deux (2) exemplaires originaux, un pour chaque Partie, ayant egale valeur juridique.

Fait a Tunis, le 20 avril 2026.

Pour TECH SOLUTIONS SARL

M. Ahmed Ben Salah

Directeur General

Signature et cachet

Pour BIAT SA

Mme Sonia Mabrouk

Directrice des SI

Signature et cachet